

한국수자원공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 중소기업자간 경쟁제품(서비스) 입찰 부적정

소 관 부 서 ↓↓↓↓처, ○○○○○○○○처

조 치 부 서 >>>>실, ↓↓↓↓처, ○○○○○○○○처

내 용

1. 업무개요

○○○○○○○○처는 °F°F담 상수원의 주요 점·비점오염원 관리를 통한 °F°F담 수질목표(Ib) 달성과 깨끗하고 안전한 용수 품질 향상 기여를 위한 °F°F천 통합형 오염저감시설 설치사업'의 기본 및 실시설계 용역을 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정)에 따라 ▶▶▶▶▶▶▶▶부장관은 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁 제품으로 지정할 수 있으며, 제7조(경쟁제품의 계약방법)에 따라 공공기관의 장은 경쟁제품에 대해서는 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁 입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 한다.

그리고, '중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상 품목 지정 내

역'(▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶부고시)에 따라, '설계공모, 기본설계 등이 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침'(※ ※ ※ ※ 부 고시) 별표2의 각 공종별 측량항목에 대한 3천만 원 이상의 측량용역과 1천만 원 이상의 지질 관련 용역은 중소기업자간 경쟁제품으로 지정되어 있으므로, 해당 측량용역과 지질조사 용역은 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중 지명경쟁 입찰에 따라 계약을 체결하여야 한다.

한편, 2014년 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶부(舊 b b b b 청)는 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 지질조사연구서비스와 측량용역이 '설계용역 등'과 공동계약(분담이행 방식)으로 추진되는 것이 '계약의 목적 및 성질상 공동계약에 의하는 것이 부적절한 것으로 판단하고, 향후 중소기업자간 경쟁제품 중 지질조사연구서비스와 측량용역은 노선사업을 제외하고는 '설계용역 등'과 공동계약을 허용하지 않음을 안내하였다.

K-water 「계약업무규정」 제6조(신규계약 체결요청)에 따르면 사업주관부서의 장은 용역 신규계약 요청시 서류를 작성 및 첨부하여 계약부서의 장에게 계약체결을 요청하여야 하며, 같은 규정 제15조(계약방법결정)에 따라 계약부서의 장은 계약체결 요청을 받은 경우 계약의 특성, 입찰참가자격요건 및 계약대상자 결정의견서 등 입찰에 필요한 사항을 고려하여 계약방법을 결정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○○○○○○○처는 2024년 'F°F천 통합형 오염저감시설의 기본 및 실시설계 용역'을 시행하면서, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률

」에 따른 중소기업자간 경쟁 제품 대상인 추정가격 57,423천 원의 측량조사와 추정가격 27,927천 원의 시추조사를 별도 용역으로 발주하여야 함에도 설계용역과 공동계약(분담이행방식)으로 발주하는 것으로 검토하였고, ↓↓↓↓처는 ○○○○ ○○○○처에서 검토한 계약방법을 그대로 시행하였다.

관계부서 의견 ↓↓↓↓처, ○○○○ ○○○○처는 감사의견을 수용하였다.

조치할 사항

① >>>>실장은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따른 중소기업자간 경쟁제품(서비스)의 계약방법 검토를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치 하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생 략

② ○○○○ ○○○○처장은 용역 발주시 중소기업자간 경쟁제품에 대한 입찰방법 검토를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

③ ↓↓↓↓처장은 용역 발주시 중소기업자간 경쟁제품에 대한 입찰방법 검토를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)